

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 도로관리 협회를 설립하고자 하여 국토교통부에 인가 신청을 제출하였다. 국토교통부장관인 을은 협회 설립 인가를 검토하고 최종적으로 이를 승인하였다.

【질문】 을(국토교통부장관)은 갑의 도로관리 협회 설립을 인가한 후 어떤 절차를 진행해야 하며, 갑의 협회 업무에 대한 감독은 어떻게 이루어지는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

국토교통부장관은 협회 설립 인가를 한 후 협회가 주된 사무소 소재지에서 설립등기를 마치도록 하여야 하며, 등기 완료 시 협회가 법적으로 성립합니다. 인가 후 장관은 협회의 업무를 감독할 의무가 있으며, 필요시 업무 보고나 자료 제출을 명할 수 있습니다. 이는 협회가 설립된 후에도 지속적인 행정 감독 하에 운영됨을 의미합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 도로법 제 105 조(도로협회) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 105 조(도로협회)

- ① 도로와 관련된 사업을 경영하는 자 또는 이와 관련된 업무에 종사하는 자는 제 4 항 각 호의 사업을 추진하기 위하여 도로협회(이하 "협회"라 한다)를 설립할 수 있다.
- ② 협회는 법인으로 한다.
- ③ 협회는 국토교통부장관의 인가를 받아 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ④ 협회는 다음 각 호의 사업을 한다.
 1. 도로 분야 기술의 개발·보급을 촉진하기 위한 조사·연구
 2. 도로에 관한 인식 및 전문성 향상을 위한 홍보·교육
 3. 도로에 관한 국내외 기술동향 조사
 4. 도로에 관한 연구·개발 및 사업관리
 5. 국제 도로 관련 단체와의 협력
 6. 제 1 호부터 제 5 호까지의 사업과 관련하여 국가 또는 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 바에 따라 협회에 위탁하는 사업
 7. 그 밖에 정관으로 정하는 사업
- ⑤ 국가 및 지방자치단체는 제 4 항제 6 호에 따라 협회에 위탁한 업무의 처리에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
- ⑥ 협회의 정관의 기재사항과 협회의 감독에 필요한 사항 등은 대통령령으로 정한다.
- ⑦ 협회에 관하여 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

· 해설: 협회는 국토교통부장관의 인가를 받은 후 주된 사무소 소재지에서 설립등기를 함으로써 비로소 성립합니다.

▶ 도로법 시행령 제 97 조(협회의 감독) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 97 조(협회의 감독)

① 국토교통부장관은 협회의 업무를 감독하여야 한다.

② 국토교통부장관은 협회에 대하여 감독에 필요한 경우에는 그 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 자료의 제출, 그 밖에 필요한 사항을 명할 수 있다.

• 해설: 국토교통부장관은 협회의 업무를 감독할 의무를 지며, 감독이 필요한 경우 업무에 관한 사항의 보고나 자료 제출 등을 명할 수 있습니다.

【결론】

을은 갑의 협회 설립 인가 후 설립등기 절차를 완료해야 하며, 이후에는 도로법 시행령에 따라 협회 업무에 대한 지속적인 감독을 수행해야 합니다. 감독 과정에서 을은 필요시 갑에게 업무 보고나 자료 제출을 요구할 수 있는 권한을 가집니다. 따라서 갑은 인가 후 등기를 마치고, 을의 감독 지시에 따라 협회 업무를 투명하게 운영해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증